

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 760/2530

นายสุตธนู เชยสุวรรณ

โจทก์

การสื่อสารแห่งประเทศไทย

จำเลย

การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์
ข้อเท็จจริง จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า จำเลยอุทธรณ์ในประเด็นที่ว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เข้าช้อยกเว้น
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(2) หรือ (3) หรือไม่
จำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์หรือไม่ และจำเลยต้องจ่าย
ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนให้โจทก์หรือไม่ ซึ่งเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายไม่
ต้องห้ามอุทธรณ์ โปรดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลแรงงานกลาง ให้รับอุทธรณ์ของ
จำเลยในประเด็นดังกล่าว

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว ยื่นคำร้องคัดค้าน(อันดับ 81
แผ่นที่ 2,82)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย 63,660 บาทพร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้าง(13 มกราคม 2529) เป็นต้นไปจนกว่าชำระ
เสร็จให้โจทก์ ให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างสำหรับวัน
หยุดพักผ่อนประจำปีรวม 17,329 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วัน

ฟ้องเป็นต้นไป(15 กรกฎาคม 2529) จนกว่าชำระเสร็จให้โจทก์ คำขอของโจทก์นอกเหนือจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 74)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 78)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ให้แก่โจทก์โดยอุทธรณ์เป็นใจความว่า จำเลยมีพยานบุคคลและพยานเอกสารยืนยันว่าโจทก์จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(2)ประการหนึ่ง และคำเบิกความของพยานจำเลยและพยานเอกสารแสดงให้เห็นว่าโจทก์ปิดบัญชีไม่ทันกำหนดเป็นประจำ ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และให้ทำทัณฑ์บนแล้ว โจทก์ก็ยังปฏิบัติเช่นเดิม เป็นการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ 47(3) ทั้งละเลยไม่นำพาต่อคำสั่งของนายจ้างเป็นอาจिन ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 อีกประการหนึ่ง ซึ่งในปัญหาตามอุทธรณ์ดังกล่าวศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยถึงสาเหตุแห่งการเลิกจ้างว่าตามทางนำสืบพยานของทั้งสองฝ่ายไม่ปรากฏว่าโจทก์จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย และพยานฝ่ายจำเลยมีน้ำหนักน้อยฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เช่นนี้ อุทธรณ์ของจำเลยทุกข้อจึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง ซึ่งฟังเป็นยุติแล้วหรือนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี

แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยค่าจ้างสำหรับ
วันหยุดพักผ่อนประจำปี และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ให้แก่โจทก์โดย
อุทธรณ์เป็นใจความว่า จำเลยมีพยานบุคคลและพยานเอกสารยืนยันว่าโจทก์จงใจ
ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครอง
แรงงาน ข้อ 47(2)ประการหนึ่ง และคำเบิกความของพยานจำเลยและพยานเอกสาร
แสดงให้เห็นว่าโจทก์ปิดบัญชีไม่ทันกำหนดเป็นประจำ ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และให้
ทำทัณฑ์บนแล้ว โจทก์ก็ยังปฏิบัติเช่นเดิม เป็นการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ 47(3) ทั้งละเลยไม่
นำพาต่อคำสั่งของนายจ้างเป็นอาจिन ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
583 อีกประการหนึ่ง ซึ่งในปัญหาตามอุทธรณ์ดังกล่าวศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยถึง
สาเหตุแห่งการเลิกจ้างว่าตามทางนำสืบพยานของทั้งสองฝ่ายไม่ปรากฏว่าโจทก์จงใจ
ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย และพยานฝ่ายจำเลยมีน้ำหนักน้อยฟังไม่ได้ว่าโจทก์
มีเจตนาฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เช่นนี้ อุทธรณ์ของ
จำเลยทุกข้อจึงเป็นอุทธรณ์ได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล
แรงงานกลาง ซึ่งฟังเป็นยุติแล้วหรือนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อ
เท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

(สืนวน คงลาม-จันท์ จันทรวงค์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ